

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2013/2532

นายวันชัย ตูละสกุล

โจทก์

กรมแรงงาน

จำเลย

นายวันชัย ตูละสกุล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า โจทก์ได้อุทธรณ์ว่าการรับฟังพยานในคดีนี้ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา เพราะพยานโจทก์ที่มีได้นำสืบในศาลแรงงานกลางนั้น จำเลยรับอยู่แล้ว และปรากฏอยู่ในสำนวนคดีนี้ โจทก์ไม่จำเป็นต้องนำมาเบิกความอีก จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 36)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือที่ ม.ท.1111/8487 และให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนและค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนให้แก่โจทก์ เป็นเงินจำนวน 61,254 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 31)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 34)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์สรุปได้ว่าตามพยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้แล้วว่า โจทก์ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่า โจทก์มิได้ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์สรุปได้ว่าตามพยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้แล้วว่า โจทก์ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่า โจทก์มิได้ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ